



**PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO**

PROCESSO: 5013078-13.2013.4.04.7003

ORIGEM: PR - SEÇÃO JUDICIÁRIA DO PARANÁ

REQUERENTE: UNIÃO

PROC./ADV.: PROCURADORIA-GERAL DA UNIÃO

REQUERIDO(A): DANIELLE DIAS CURVELO

PROC./ADV.: LUCIANY MICHELLI PEREIRA DOS SANTOS

OAB: PR-27709

RELATOR(A): JUIZ(A) FEDERAL WILSON JOSÉ WITZEL

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. AJUDA DE CUSTO. CONCURSO DE REMOÇÃO. PROCURADOR DA REPÚBLICA. EXISTÊNCIA DE INTERESSE PÚBLICO. TESE DE QUE É DEVIDA A AJUDA DE CUSTO NO CASO DE REMOÇÃO A PEDIDO DE PROCURADOR DA REPÚBLICA, EM DECORRÊNCIA DA PRERROGATIVA DA INAMOVIBILIDADE E DA SIMETRIA CONSTITUCIONAL ENTRE AS CARREIRAS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA MAGISTRATURA. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. INOVAÇÃO EM SEDE DE EMBARGOS. RECURSO NÃO CONHECIDO.

VOTO

Nos termos do art. 535, do CPC, são cabíveis os embargos de declaração para a modificação do julgado que se apresentar omissos, contraditórios ou obscuros, bem como para sanar possível erro material existente na decisão.

Na vertente, esta Turma Nacional, à unanimidade, negou provimento ao *Pedido de Uniformização* da União Federal através do qual se buscava afastar o pagamento de *ajuda de custo* a Procurador da República removido a pedido.

No *Pedido de Uniformização*, sustentou a União que não há "interesse no serviço" por parte da Administração quando a remoção do agente político se dá a pedido, mas sim interesse particular deste. Asseverou a inaplicabilidade da garantia da inamovibilidade, pois não se trata de obrigação ou dever funcional, mas sim de impossibilidade de remoção compulsória, pelo Poder Público, do titular do cargo de mesma natureza.

Esta Corte negou provimento ao incidente, utilizando-se, de início, os fundamentos de anterior precedente da TNU que já havia decidido favoravelmente à pretensão análoga à autoral (PEDILEF 200837007015970, JUIZ FEDERAL ALCIDES SALDA NHA LIMA, TNU, DOU 20/07/2012). Em seguida, acrescentou-se que na AÇÃO ORIGINÁRIA 1.656, Dj 05/08/2014, o Supremo Tribunal Federal já havia



**PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO**

firmado que o pagamento da *ajuda de custo* prevista no art. 65, inc. I, da Lei Complementar n. 35/1979 é devido nos casos em que a mudança de sede do magistrado, seja ele titular ou substituto, se dá **em virtude de remoção a pedido**.

Com base nesse precedente, bem como na *simetria constitucional* entre as carreiras do Ministério Público e da Magistratura, especialmente após a entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 45/2004, entendeu esta Turma Nacional que ao Procurador da República deve ser aplicado o mesmo entendimento, reconhecendo o direito à parte autora.

Concluiu ainda esta Corte que a manifestação do Procurador da República para participar de concurso de remoção caracteriza-se unicamente como **aquiescência ao desiderato da Administração, renunciando provisoriamente à prerrogativa de inamovibilidade, o que não se revela, em regra, de pedido propriamente, ficando inafastável o nítido "interesse de serviço"**.

A embargante tece a existência de *omissão*, porque esta Colenda Corte não teria se pronunciado acerca da *declaração incidental de inconstitucionalidade* do Art. 227, I, "a", da LC 75/93, *in verbis*:

Art. 227. Os membros do Ministério Público da União farão jus, ainda, às seguintes vantagens:

I - ajuda-de-custo em caso de:

a) remoção de ofício, promoção ou nomeação que importe em alteração do domicílio legal, para atender às despesas de instalação na nova sede de exercício em valor correspondente a até três meses de vencimentos;

Ocorrem, porém, que os fundamentos jurídicos utilizados para se reconhecer o direito da parte autora **nem de longe pressupõem a declaração de inconstitucionalidade do citado dispositivo da Lei Orgânica do MPU**. Tal como já exarado por esta TNU no ano de 2012, no julgamento do Pedilef nº 200837007015970, *repita-se*: o art. 227, I, "a", da Lei Complementar nº. 75/1993 **NÃO PREVIU TODAS AS HIPÓTESES DE CONCESSÃO DA VANTAGEM AJUDA DE CUSTO POR REMOÇÃO; referindo-se apenas àquela de ofício, de caráter eminentemente punitivo, fundada no interesse público e decidida pelo voto da maioria absoluta dos membros do órgão colegiado competente, assegurada ampla defesa.**

Em síntese: a declaração do direito à *ajuda de custo* ao membro do Ministério Público da União com base em fundamentos constitucionais, seja em obediência ao princípio da *simetria* ou pela prerrogativa da *inamovibilidade*, não implica na invalidade



**PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO**

da previsão legal de se conceder *ajuda de custo* no caso de o Procurador da República ser removido em caráter punitivo.

Acrescento, ainda, que a parte embargante sequer ventilou em seu *incidente* que esta Turma Nacional se pronunciasse acerca da declaração incidental de inconstitucionalidade do Art. 227, I, "a", da LC 75/93, **tratando-se de verdadeira inovação em sede de embargos**, o que é juridicamente inadmissível. Para tanto existe o recurso cabível.

O mesmo se diga sobre a alegação de que "o judiciário não pode atuar como legislador". **Aqui, mais uma vez, a embargante inova tese**. Seja como for, observe-se que, na vertente, a Súmula 339/STF é inaplicável ("*não cabe ao poder judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia*"), pois a comunicação da vantagem decorre da Constituição Federal (*simetria e inamovibilidade*), cabendo ao Poder Judiciário tão só reconhecer (e não criar) esse direito.

Enfim, a decisão atacada demonstra claramente os motivos e fundamentos que propiciaram o **DESPROVIMENTO DO PEDIDO NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO** da parte Ré, revelando linguagem perfeitamente compreensível, indene de qualquer conduta omissiva ou obscura e inapta a levar o intérprete à perplexidade diante de fundamentos não muito claros, incompatíveis ou omissos. **O que se verifica é o evidente escopo de modificação do julgado, inadmissível pela via estreita dos embargos declaratórios.**

Destarte, **NÃO CONHEÇO** dos embargos de declaração.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Brasília, 14 de setembro de 2016.

Juiz Federal Wilson Witzel
Relator



**PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO**

ACÓRDÃO

A Turma Nacional de Uniformização, por unanimidade, **NÃO CONHECEU** dos presentes Embargos de Declaração, nos termos do voto-ementa do Juiz Federal relator.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Assinatura manuscrita em tinta preta, identificada como a do Juiz Federal Wilson Witzel.

Juiz Federal Wilson Witzel
Relator



**PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO**

CERTIDÃO DE JULGAMENTO

OITAVA SESSÃO ORDINÁRIA DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO

Presidente da Sessão:	MINISTRO MAURO LUIZ CAMPBELL MARQUES
Subprocurador-Geral da República:	
Secretário(a):	VIVIANE DA COSTA LEITE
Relator(a):	JUIZ FEDERAL WILSON JOSÉ WITZEL
Requerente:	UNIÃO
Proc./Adv.:	PROCURADORIA-GERAL DA UNIÃO
Requerido(a):	DANIELLE DIAS CURVELO
Proc./Adv.:	LUCIANY MICHELLI PEREIRA DOS SANTOS
Origem:	PR - SEÇÃO JUDICIÁRIA DO PARANÁ
Proc. Nº.:	5013078-13.2013.4.04.7003

CERTIDÃO

Certifico que a Egrégia Turma de Uniformização, ao apreciar o processo em epígrafe, em sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

A Turma, por unanimidade, não conheceu dos embargos nos termos do voto do(a) Juiz(a) Relator(a). Participaram da sessão de julgamento, os Srs. Juízes e Sras. Juízas Federais: BOAVENTURA JOÃO ANDRADE, WILSON WITZEL, ANGELA CRISTINA MONTEIRO, RUI COSTA GONÇALVES, FREDERICO KOEHLER, GERSON LUIZ ROCHA, MARIA LÚCIA GOMES DE SOUZA, GISELE SAMPAIO e FERNANDO MOREIRA GONÇALVES.

Brasília, 14 de setembro de 2016.

VIVIANE DA COSTA LEITE
Secretário(a)